

עין משפט
נר מצוה

בַּט א מ״י פ״ה מהל' וזכה הל' 1 ו פ״א מהל' גירושין הל' טו ופ״ד הל' 1 ח יח סמג עשין 1 וספ טוש״ע ח״מ סימן רמ סעיף ד וסימן נא סעי' 1 וטוש״ע אה״ע ס״י קל סעיף 1 וס״י קלג סעיף א: ל ב טוש״ע ח״מ ס״י רמ עט״ ג בהג״ה: לא ג מ״י פ״ב מהל' מלוה ולוה הל' סמג עשין 12 טוש״ע ח״מ ס״י מג סעיף ב:

מיוזן

תוספות רי"ד

ואסיקנא רב דאמר כר"מ דאמר ע"ח כרתי אפילו כתב ומסר לשמעון שניהם קנו ביהוד דכיון דעדי חתימה כרתי ואמרתי עדיו בחתומי וכן לו כ"ז שביעי השטר לידו קונה מעת החתימה ואע"פ שאחר למסורו דאמרתי בשנים אחרותן דאפי' כתב לליתו בניסן ולא לוח עד תשרי נשתעבדו לו נכסיו בניסן שכיון שנתינה השטר לידו למפרע קונה משעת חתימתו וה"נ כיון ששניהם נתחמו ביום א' שניהם קנו ביהוד והלכין ליכא למיפבר בהו ש"ד למי מסר תחלה שכך קונה האחרון כמו הראשון וכיון ששניהם קונים ביהוד חולקין ושמואל סבר כר"א דאמר ע"מ דהנזיקין המסירה היא ולא החתימ' ואילו ידענו למי מסר השטר תחלה אותו היה ה' האחרון אלא ככפליהם בדברים ועכשיו שאנו ידוע אומדים ב"ד בדעתם למי היהת דעתו קרובה עמו יותר ואלו מסר תחלה וק"ל רב ושמואל ה'י' שמואל ביניי כ"ש דס"ל כר"א דבמסכת גיטין פו ע"ב אפיסקא הל' כותרי' הלכך כל שטר דעלמא בין שטרי מבר בין שטרי מתנת' בין שטרי הלוואה שיצאו על שדה א' בין שיש בהן קנין ובהן שאין בהן קנין עבדינן שודא: אימיה דרמי בר חמא בצפרא כתבתינהו לנכסה לרמב"א לאורחא כתבתינהו לרע"ב"א אתא רמב"ח לקמי' דר"ש אוקמי' אנכסי' אתא ר"ע לקמי' דר"ג אוקמי' אנכסי' אתא ר"ש לקמי' דר"ג א"ל מ"ט עביד מר הכי א"ל דקדים א"ל אטו בירושלים יתבנין דכותבים שנות אלא מר מ"ט עביד הכי א"ל ש"ד א"ל אנא נמי ש"ד א"ל חדא דאנא דיינא ומר לאו דיינא ותו מעיקרא לאו בתורת הכי אתית ל"י פי' העדים היו מעידים שזה השטר נכתב בבוקר וזה נכתב בסוף לערב אבל לא ה"י וידעיים למי נמסר תחלה ומתנות בריא היתה ובלא קנין שאילו היתה מתנת ש"מ ה"י וזכה האחרון כדאמר' מעידים שזה השטר נכתב בבוקר וזה נכתב בסוף הקודם וזה אע"פ שלא ידענו למי נמסר תחלה (ולא מסתפקין הכי) היינו אומרים מסתמא זה שומנן קודם לו נמסר תחלה ולא מסתפקין הכי אלא כשויציאו ביום א' אבל בוא"ז הקודם בזמנו הוא וזכה ואמרין שמא לשני נמסר תחלה וה"נ בירושלים דכותבין שעות כל הקודם בכתובתו אפי' שעה

צד:

תלינן מסירה אחר שעות חתימה ה"נ תלינן המסירה בשעת חתימה ואפי' אם תימלי לומר לנמנם אי אפשר ואחד מהם נחתם קודם לחצרו איהו מיהו סבר דשניהם נחתמו צבת אחת ואין דעתו כלל כשמוסר להם אפי' צוה אחר זה שיקנה אחד יותר מחצרו אלא דעתו

שיקנה זה כמו זה והוי כאלו מסר שניהם צבת אחת ואין מועיל הקדמת השטר כלוס ואי נמי העדים שוים בשני שטרות אימא בשעה שעסוקין בצותו ענין חתמו דקנין יכול לחזור צו או לקיים שניהם הלכך אמר רב חולקין ושמואל דאמר כרבי אלעזר דאמר עדי מסירה כרתי וכיון שיצא השטר מיד המוכר ליד הלוקח נזהר הוא שלא למסור צבת אחת אלא זה שלא בפני זה דהמסירה ציד המוכר נכנסין שטר למוכר אע"פ שאין לוקח עמו אצל החתימה לר' אלעזר לאו עיקר הוא ולא תלינן ציה הלכך אמר שמואל שודא דדייני שיש כח ציד הדיינים מונצקיים ליתן לכל מי שיצ"ו להואיל ואי"א לפי הענין להיות צבת אחת אימור איתרמי לאותו שזכה וכן (לעיל דף פה:.) גבי שני טעויה שניהם ט"ח דאיכא שודא וכן דגיטין (דף יד: ושס) דמייתי הכא וכן צ"י יוחסין (קדושין עד. ושס) גבי נאמן הדיין וכן בהמוכר את הבית (ב"ב סב:) גבי רכנא דדקלי וכן בשצועת הטעות צרשיה (שעשועות 1:.) וגבי אמר רב נחמן צחוקת הצמים (ב"ב לה. ושס) דמימין דיינא דלליס גבר לשודא דדייני ומשנינן דמאן דלליס גבר איכא למיקס עלה דמילתא שודא דדיינא ליכא למיקס עלה דמלתא ולא משום אומדנא דעתא אצל צמקוס שיכולין לזכות שניהם צבת אחת אי"נ צ' בעלי חובין ציוס אחד או שתי כתובות ציוס אחד כולי עלמא מודו דיחלוקו דחשו רבנן להפסד בעלי חובין משום נעילת דלת ולתכונת שאין משום חינא אצל צלקוחות אי"נ צמתנה עבוד שודא היכא דאיכא למימר דחד קדים והאחר שקר עד כאן לשון ר"ת:
ונוש"ע בתוס' לעיל פה:

ד"ה שודא:
ב'ר'ב' ראחור ובסר ראחור ר"ח שמסר לו קנה. אע"פ שקדמה הכתיבה למסירה ה"נ ס"ל לשמואל דהא אית ליה שודא והיינו אליבא דרבי אלעזר דאמר עדי מסירה כרתי ויתמה הא משמע צפ"ק דב"מ (דף גי. וס) דשמואל ס"ל ככאזי דאמר עדיו צחתומיו וכן לו דדחיק ההם שמואל דאמר לא חיישינן לפרעון ולקנוניא מתני' דקמתי מנא שטרי חוב צומן שיש צהן אחריות נכסים לא יחזיר אי ס"ל ככאזי אמאי לא יחזיר ר"מ שטר שאין צו אחריות נכסים אינו גוצה כו' מדדחיק שמואל לומר ר' סברא לר"מ ש"מ כאזי ס"ל דלרב אסי הוה מצי לאוקומא בשאין צו הקנאה ואליבא דכאזי משמע כתב לאחד ומסר לאחר את שכתב לו קנה דאמתני' דקמתי כותבין שטר ללוה אע"פ שאין מלוה עמו פריך ההם וליחוש דלמא כתב ללוות צניסן ולא לזה עד תשרי ואמי למיטרף לקוחות שלא כדין דמינסן ועד תשרי ומשני אמר אצי עדיו צחתומיו וכן לו אלמא אע"ג דמסר ללקוחות קודם למלוה לזה שמסר לו לא קנה ובסוף הפרק (שס ב. ושס) משני אצי ככהאי גוונא גבי מנא שובר צומן שהאשה מודה יחזיר לבעל דלא חיישינן דלמא כתבה צניסן ולא נתנה עד תשרי כו' וא"כ קשיא שמואל אדשמואל וצלא שמואל איכא לאקשויי מנאצי גופיה דמשמע צפרק זה צורר (סנהדרין דף כח: ושס) דס"ל כרבי אלעזר דמסקינן ההם אההיא מתנתא דהוו חתמי עלה תרי גיסי כו' א"ל רב יוסף זיל קנייה בעדי מסירה ומסיק א"ל אצי והא מודה רבי אלעזר צמוזיף לא ס"ל וצלאו אצי גופיה הוה קשה שם הא דפסיק ר"ת הלכה ככאזי מדמהדר הש"ס לאוקומא מילתיה דשמואל כוותיה ועוד דכאזי צתראה הוה וקיי"ל כר' אלעזר דאמר עדי מסירה כרתי ואמרין כתב לאחד ומסר לאחר את שמסר לו קנה ותיצר רבי דכי אמרינן עדיו צחתומיו וכן לו ה"מ בשני ימים שניכר מתוך השטר שקדם זכותו של זה לזכותו של זה אצל הכא מיירי שנכתבו ציוס אחד הלכך אע"פ שנכתב זה קודם הקודם במסירה וזה דלא אמרינן עדיו צחתומיו וכן לו הואיל ואין ניכר שקדם זכותו ומתוך השטר וקשיא לי גבי מנא שובר צומן שהאשה מודה יחזיר לבעל דפרריך ניוחש דלמא כתבה ליתן צניסן ולא נתנה עד תשרי ואולא וצינתה לכתובתה צטוצת הנאה ומפיק ליה לשובר דכתבו צניסן ואמי למיטרף לקוחות שלא כדין מאי קא משני אצי עדיו צחתומיו וכן לו אכתי ניוחש צאותו יוס שנכתב השובר מכרה כתובתה קודם מסירת השובר דלא אמרינן ההם עדיו צחתומיו וכן לו האלל ואין ניכר מתוך השובר קודם המסירה ואמר לי רבי דכולי האי לא חיישינן דצאותו יוס עלמנו מכרה כתובתה:
אמ"י' דרמי בר חמא ב'.
אין ההוא עובדא דמי שמת (ב"ב קנא.). פי' ר"ת **י' דקצלה צידינו שודא דדייני דוקא צמקרקעי דוקא** דיין מומחה כרב נחמן דצורו דהא רב ששת גצרא רבה הוה ואמר ליה רב נחמן אינן דיין לעשות שודא דדייני ולי נראה שודא נמי צמטלטלי דגבי שליח מייתי לה צפרק קמא דגטין (דף יד:.) ונוש"ע תוס' ב"ב לה. ד"ה שודא:
י'

מי שהיה נשוי פרק עשירי כתובות

ושמואל דאמר כרבי אלעזר דאמר.
י' אע"פ שאין עליו עדים אלא שנתנו בפני עדים גוצה מנכסים משועבדים שאין העדים חותמין על הגט אלא מפני תיקון העולם שמא ימותו עדי מסירה או ילכו למדינת הים אלמא עדי מסירה עיקר. והכא יש לומר שמא האחד היה חציבי

עליו יותר וקדם ומסרו לו ואת השני הטעה וכי לא ידעינן ניומא שודא דדייני לפי מה שהם רואים מי מהם היה רגיל אאלו יותר דשודא עדיפא מחלוקה:
דכולי עלמא כר' אלעזר. דקיימא לן כוותיה דגטין ואיכא למימר שודא ואיכא למימר חלוקה וצהא פליגי:
חולקין. אלמא חלוקה עדיפא:
ר"מ היא. וליכא למימר שודא צחתמתו:
י' כתב לאחד. השטר ולא מסר לו עד שכתב שטר שני לאחר עליה ומסר לו:
ואי ר"מ כו'. אלא לאו וכתב רבי אלעזר ואיכא למימר שודא ואיכא למימר חלוקה וקמתי חולקין. אלמא חלוקה עדיפא:
סנאי היא. איכא למ"ד שודא עדיף ואיכא למ"ד חלוקה עדיפא:
וחכ"א כו'. בשליה פ"ק דגטין הולך מנה לפלוני והלך וציקשו ולא מצאו שמת יחזור למשלח מת המשלח יחזור ליורשים כו' עד וחק"א יחלוקין יורשי משלח ויורשי מי שנשתלחו לו **י'** ואכלן אמרו מה שירצה שלש יעשה דהיינו שלח יעשה אלמא שודא עדיפא:
אמיה דרמי צר חמא כו'. ולא נודע למי מסרה מחלה שטר מתנה:
אטו צירושלס יצנינן כו'. וכיון דלא הקפידו צני מקוס לכתוב שעות גילו מנהגם שאין הולכים אחר הקודם לצו ציוס ושיניהם שוים:
אלא מר מאי טעמא עבד הכי. ולא אמר יחלוקין:
שודא דדייני. כרבי אלעזר דאמר עדי מסירה כרתי. ולי נראה שזה היה חציבי לה יותר וקדמה ומסרה לו מחלה:
א"ל אנא נמי. מיהו דידי שודא דדייני וכיון שפסקתי אני הדין שצו אין לך כח להוציא מידו ששרי ילא מצ"ד זכאי בשודא דדייני:
אנא דיינא. על פי ראש גלותא והישיבה:
לאו צטורס הכי אסיס לה. לא אמרת טעם שלך משום שודא דדייני

אלא משום דקדים צחתמיה כרבי מאיר וצו טעיט דהא לאו צירושלס יצנינן:
הננו פרי שטרי. של מכר שיאלו על שדה אחת.

טירפא

אמר ר"ח דהם שמואל דאמר לא חיישינן לפרעון ולקנוניא מתני' דקמתי מנא שטרי חוב צומן שיש צהן אחריות נכסים לא יחזיר אי ס"ל ככאזי אמאי לא יחזיר ר"מ שטר שאין צו אחריות נכסים אינו גוצה כו' מדדחיק שמואל לומר ר' סברא לר"מ ש"מ כאזי ס"ל דלרב אסי הוה מצי לאוקומא בשאין צו הקנאה ואליבא דכאזי משמע כתב לאחד ומסר לאחר את שכתב לו קנה דאמתני' דקמתי כותבין שטר ללוה אע"פ שאין מלוה עמו פריך ההם וליחוש דלמא כתב ללוות צניסן ולא לזה עד תשרי ואמי למיטרף לקוחות שלא כדין דמינסן ועד תשרי ומשני אמר אצי עדיו צחתומיו וכן לו אלמא אע"ג דמסר ללקוחות קודם למלוה לזה שמסר לו לא קנה ובסוף הפרק (שס ב. ושס) משני אצי ככהאי גוונא גבי מנא שובר צומן שהאשה מודה יחזיר לבעל דלא חיישינן דלמא כתבה צניסן ולא נתנה עד תשרי כו' וא"כ קשיא שמואל אדשמואל וצלא שמואל איכא לאקשויי מנאצי גופיה דמשמע צפרק זה צורר (סנהדרין דף כח: ושס) דס"ל כרבי אלעזר דמסקינן ההם אההיא מתנתא דהוו חתמי עלה תרי גיסי כו' א"ל רב יוסף זיל קנייה בעדי מסירה ומסיק א"ל אצי והא מודה רבי אלעזר צמוזיף לא ס"ל וצלאו אצי גופיה הוה קשה שם הא דפסיק ר"ת הלכה ככאזי מדמהדר הש"ס לאוקומא מילתיה דשמואל כוותיה ועוד דכאזי צתראה הוה וקיי"ל כר' אלעזר דאמר עדי מסירה כרתי ואמרין כתב לאחד ומסר לאחר את שמסר לו קנה ותיצר רבי דכי אמרינן עדיו צחתומיו וכן לו ה"מ בשני ימים שניכר מתוך השטר שקדם זכותו של זה לזכותו של זה אצל הכא מיירי שנכתבו ציוס אחד הלכך אע"פ שנכתב זה קודם הקודם במסירה וזה דלא אמרינן עדיו צחתומיו וכן לו האלל ואין ניכר שקדם זכותו ומתוך השטר וקשיא לי גבי מנא שובר צומן שהאשה מודה יחזיר לבעל דפרריך ניוחש דלמא כתבה ליתן צניסן ולא נתנה עד תשרי ואולא וצינתה לכתובתה צטוצת הנאה ומפיק ליה לשובר דכתבו צניסן ואמי למיטרף לקוחות שלא כדין מאי קא משני אצי עדיו צחתומיו וכן לו אכתי ניוחש צאותו יוס שנכתב השובר מכרה כתובתה קודם מסירת השובר דלא אמרינן ההם עדיו צחתומיו וכן לו האלל ואין ניכר מתוך השובר קודם המסירה ואמר לי רבי דכולי האי לא חיישינן דצאותו יוס עלמנו מכרה כתובתה:
אמ"י' דרמי בר חמא ב'.
אין ההוא עובדא דמי שמת (ב"ב קנא.). פי' ר"ת **י' דקצלה צידינו שודא דדייני דוקא צמקרקעי דוקא** דיין מומחה כרב נחמן דצורו דהא רב ששת גצרא רבה הוה ואמר ליה רב נחמן אינן דיין לעשות שודא דדייני ולי נראה שודא נמי צמטלטלי דגבי שליח מייתי לה צפרק קמא דגטין (דף יד:.) ונוש"ע תוס' ב"ב לה. ד"ה שודא:
י'

אמר א"ל בפרוש אמר שמואל בין לו בין לאחר.
היאא מעשה הוות מתנות ש"מ ולפיכך המאומר וכה אבל זה היה מתנות בריא וכל הקודם וזה וכך מצאתי כתוב בפ"י ר"ח וק"ל דהא דרמי ור"ע תרי עובדי הוה הכא מתנות בריא והתם במי שמת מתנות ש"מ:
הנהו תרי שטרי דאתו לקמיה דרב יוסף פי' שטרי מכר היה על שדה א' חד הוה כתוב ביה בה' בניסן וחד הוה כתוב ביה בניסן סתמא אוקמי' ר"י לההיא דהי' בניסן בנכסי א"ל אידך ואנא אפסיד א"ל את ידך על התחתונה אימא בר כ"ט בניסן את א"ל ליכתוב לי מר טרפא

מסורת הש"ס

א) [גיטין ט: וש"נ].
ב) גיטין פו: א) גיטין יד: ד) [ב"ב קנא. ועי' תוס' כאן].
ה) [גיטין פו:].
ו) [כתב לאחד ומסר לאחר כתב לאחד השטר ולא כו' כג"ל].
ז) פי' צבגל.
ח) [וכ"כ צמרון ערך עד ה' ע"ש].

מיוזן

מוסף רש"י

עדי מסירה כרתי. ואין לריך לחתום צנגט, וכי כתב קרא וכתב, אכתיפת הגט מחיי ולא אחתימת ידי עדים (גיטין ט: ובעי"ז שם בב:) דעדי מסירה גורמין לכתימות גט ומנלא גט כשר צמתיה צלא עדים אלא שהא מוסרו לשטרו להתגרס בפני עדים, דהא מחיי וכתב לה, ככתיבה לחוד צלא חתימה מיירי, ומיהו עדים צענין שיאלו שמתגרסה (ושב"ס ב"ב עק.).
הלכה כר' אלעזר בגיטין. דעדי מסירה כרתי ואפילו פסולא דרצנן ליכא, אצל לא בשטרות, דמינן כנן וכתוב צספר ותוס' צירמיה (לג) צספר התקנה (גיטין פו:.) אף דהתם עדי דהתם עלה טוכס קמ"ל מפני תיקון העולם (שם).
וכאן אמרו. כנגל, מה שירצה השלישי יעשה. לפי מה שראה דעמלו ש משלח אס היסמ עיט יפה צמתנה וזו ואיכא את מקנבל ואת צניו (גיטין יד:).

מיוזן

תוספות רי"ד (המשך)

א' מסתמא הוא קדמו בסטירתו דרתנן כל הקודם את חברתה אפי' שעה וזכתה אבל לדידן דלא קפרינן אשעות אצ"פ שזה קדם את חבריו בשעות אין הקדמה זו ומעלת לו לומר מסתמא זה קדם לסטירה אלא שניהן שוין ודנין ביניהם ש"ד שזא הווא חביב בעיניהם יותר ולאותו מסר תחלה והווא וזכה בנכסים א"ל אנא נמי ש"ד פי' תהוי דידי נמי ש"ד וכיון שפסקתי הדין שוב אין לך כח מב"ד וכאי בישד א"ל חדא דאנא דיינא וכו' פי' שר"נ היה ממונה ע"פ ריש גלותא אבל ריש לא וש"א דלאו כל דיינא בעדי ש"ד אך אם הוא מומחה דנקיט רשותא ותו מעיקרא וכו' שאלא אמרת שלך משום שודא איא משום דקדים בחתימה אית' ל"י פי' העדים היו מעידים שזה השטר נכתב בבוקר וזה נכתב בסוף לערב אבל לא ה"י וידעיים למי נמסר תחלה ומתנות בריא היתה ובלא קנין שאילו היתה מתנת ש"מ ה"י וזכה האחרון כדאמר' מעידים שזה השטר נכתב בבוקר וזה נכתב בסוף הקודם וזה אע"פ שלא ידענו למי נמסר תחלה (ולא מסתפקין הכי) היינו אומרים מסתמא זה שומנן קודם לו נמסר תחלה ולא מסתפקין הכי אלא כשויציאו ביום א' אבל בוא"ז הקודם בזמנו הוא וזכה ואמרין שמא לשני נמסר תחלה וה"נ בירושלים דכותבין שעות כל הקודם בכתובתו אפי' שעה

^[1] נראה דג"ל היה קונס והאחרון אינו אלא כמפלגיו וכו'